Derecho Procesal

Derecho Procesal

- Es una disciplina que estudia:
- el conjunto de actividades que tiene lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitral la solución de cierta categoría de conflictos jurídicos suscitados entre dos personas (partes)
- cuando se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, integre o acuerde eficacia a determinada relación o situación jurídica
- también forma parte de esta disciplina el estudio de numerosas actividades vinculadas con la organización y funcionamiento interno de los órganos judiciales, cuyo objeto consiste en facilitar el desarrollo de las actividades precedentemente mencionadas (funciones administrativas y reglamentario)

caracteres

- **normas secundarias**: carecen de fin en si mismas y son un medio para lograr la realización de intereses de normas sustanciales (de fondo)
- **rama autónoma** de la ciencia jurídica: principios propios, ajenos al derecho material
- ámbito del **derecho público**

Jurisdicción

- **Es la aptitud genérica de administrar justicia con poderes de:**

- **Documentación**
- **Decisión**
- **Coerción**

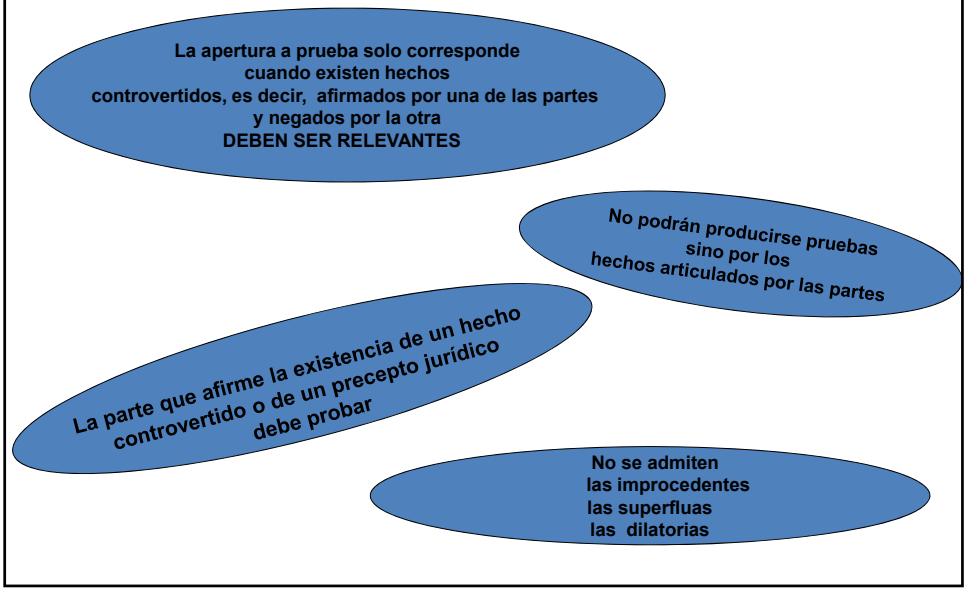
Competencia

- **La capacidad o aptitud que la ley le reconoce a un juez o tribunal para ejercer su función con respecto a una determinada categoría de asuntos o en una etapa del proceso,**
- **Improrrogable e indelegable**

Etapas del proceso

- Mediación/conciliación en Relaciones Consumo
- Demanda: domicilio procesal, patrocinio
- Contestación: domicilio, patrocinio
- Preliminar
- Etapa probatoria
- Sentencia
- Apelación
- Cámara de Apelaciones
- Ejecución de sentencia

LA PRUEBA



TIPOS DE PRUEBAS

- PRUEBA DOCUMENTAL
- PRUEBA DE INFORMES
- PRUEBA DE CONFESION
- PRUEBA DE TESTIGOS
- PRUEBA DE PERITOS
- PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL

Prueba de Peritos

- Conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad especializada

- Titulo habilitante (actividad reglamentada)
- Conocimientos en la materia





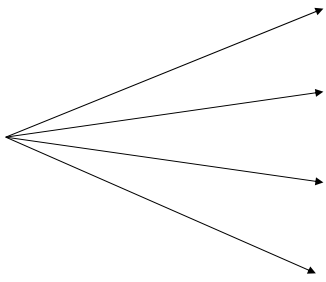
- Numero: único oficial, salvo excepciones
- Ofrecimiento de prueba de las partes: puntos de pericia y especialización del perito
- Determinación de los puntos de pericia
- Inscripción previa
- Sorteo y notificación
- Aceptación del cargo, domicilio procesal, anticipos para gastos
- Recusación
- Practica de la pericia:
- partes y consultores técnicos presencian y observan las operaciones técnicas del perito

- Presentación del dictamen:
- Con copias para las partes y para el expediente, pormenorizada operaciones técnicas practicadas, principios científicos en que se funde y trascripción de opinión de autores, confección de planos, fotografías, diagramas, etc.

- Traslado, explicaciones, y nueva pericia: explicaciones en audiencia o por escrito e interrogación acerca de lo que el juez considere, así como la confección de planos, exámenes científicos, incluso que practique nueva pericia, perfeccione o amplié

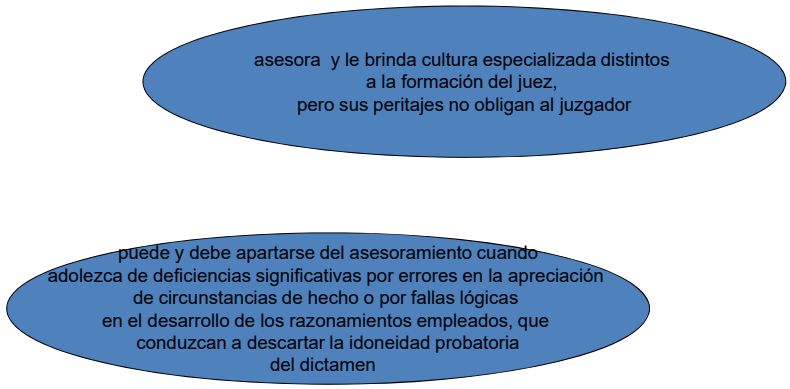
EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN

- JUEZ



- Competencia del perito
- Los principios científicos o técnicos
- Concordancia con regla de sana critica
- Observaciones de consultores técnicos y letrados

LA PERICIA NO ES VINCULANTE



HONORARIOS DEL PERITO

- regulan los honorarios de los de peritos y demás auxiliares de la justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales que intervengan, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos
- Los peritos podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los honorarios que le fueran regulados

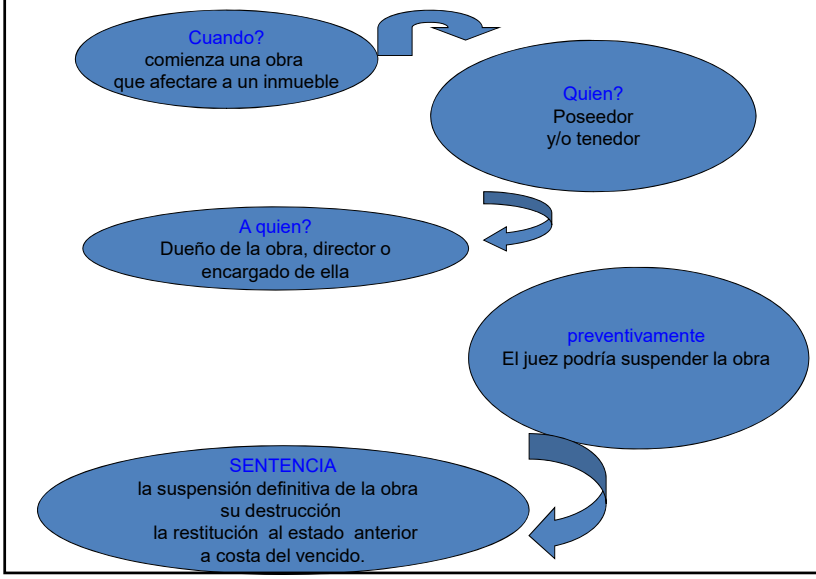
Juicio de árbitros

- Objeto: todas las cuestiones que puedan ser objeto de transacción
- Capacidad: los que puedan transigir
- Forma de compromiso: escritura publica, contrato o acta de juez
- Contenido y Cláusulas facultativas
- Procedimiento: si no se fijo, el ordinario
- Contenido del laudo
- Medidas de ejecución
- Recursos admisibles salvo renuncia
- Interposición de recurso ante el mismo tribunal
- Resolución del recurso la Cámara de Apelación salvo que se hubiera acordado que serian otros árbitros

Juicio de amigables componedores

- Objeto: ídem. árbitros, si no se estipulo será de amigables componedores
- Capacidad: ídem.
- Forma de compromiso: ídem.
- Contenido y cláusulas facultativas: ídem.
- Procedimientos: sin sujeción de normas
- Contenido del laudo: ídem
- Medidas de ejecución: ídem.
- No es recurrible pero si procede la nulidad

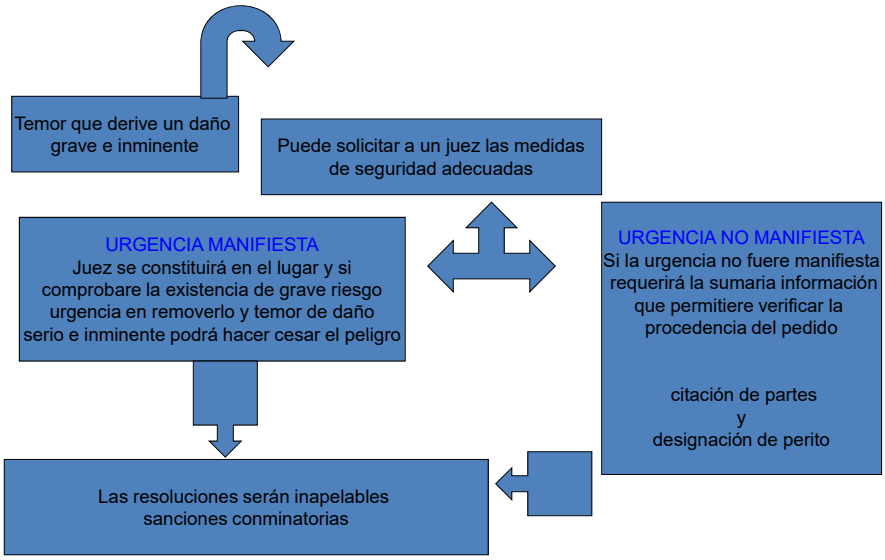
Obra nueva



Oposición a ejecución de reparaciones urgentes



Daño temido



ACORDADA 3/2015

- Denuncia de la identificación electrónica judicial
- Ingreso de copias digitales
- Eximición de presentar originales en papel
- Notificaciones electrónicas para todas las causas
- Libro electrónico de asistencia

- **ÚNICO SISTEMA. OBLIGATORIO Y EXCLUSIVO**

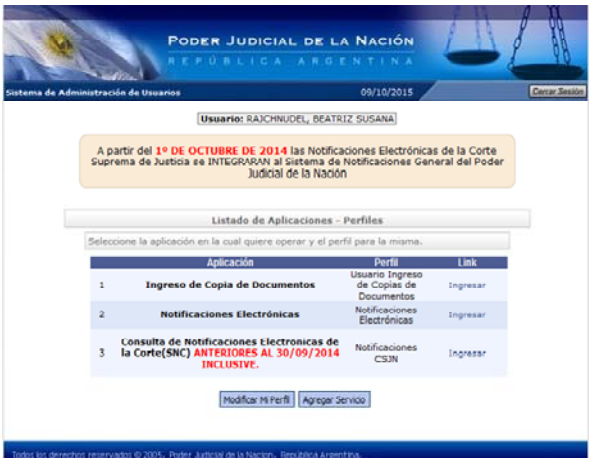
- Notificaciones que deban diligenciarse en el domicilio real. Notificación de los traslados de demanda y reconvención

- OBLIGATORIEDAD DEL INGRESO DE COPIAS DIGITALES
- **DENTRO DE LAS 24HS. DE LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO EN SOPORTE PAPEL.**

- El ingreso oportuno de las copias digitales ***eximirá de presentar copias en papel en todos los supuestos en los que la legislación de que se trate imponga tal deber***

- - La vigencia de la aplicación del Sistema de Notificación Electrónica a todos los procesos en trámite, cualquiera haya sido su fecha de inicio, de modo que ese sistema de notificación será, a partir de esa fecha, obligatorio y exclusivo.
-
- - La obligación de denunciar Identificación Electrónica Judicial o Domicilio Electrónico, entendiendo por tal su CUIL/CUIT, a partir del 01/05/15 para todos los operadores judiciales que tomen intervención en los procesos judiciales deben denunciar su Identificación Electrónica Judicial (IEJ), a los fines de quedar habilitado para utilizar los servicios de notificaciones electrónicas, ingreso de copias digitales, consulta Web y los que a futuro se habiliten.
-
- - La obligatoriedad de ingresar copias digitales establecido por la Acordada 11/2014, se aplicará a todos los actos procesales de los expedientes en trámite, como así también a todo expediente cuyo trámite se reabra o inicie y respecto de todos los actos procesales, e importará una declaración jurada en cuanto a su autenticidad en relación a los profesionales que las presenten, sin perjuicio de la exención del Art. 121 CPCCN. A partir del 01/05/15 será obligatorio el ingreso de copias digitales dentro de las 24hs. de presentación del escrito en soporte papel.

SISTEMA INFORMATICO



FIN

Dra Rajchnudel